

Demandeur :

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Allemagne
date de naissance : 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Défenderesse :

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
représentée par : Ing. Katarína Berová, responsable du service assurance maladie

Objet : ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE POUR EXÉCUTION ILLÉGALE – MONTANT : 10 000 EUR

I. Exposé des faits

Le 9 avril 2025, le tribunal d'arrondissement de Banská Bystrica a délivré l'autorisation d'exécution n° 156EX 171/25 sur le fondement du titre exécutoire de la VŠZP – état des arriérés n° 2427017713. Ce titre a été délivré pour la période de janvier 2022 à mai 2023 pour un montant de 687,70 EUR + 10 EUR de frais.

Or, à cette époque, le demandeur était un ressortissant de la République slovaque domicilié et assuré en Allemagne. En vertu du règlement (CE) n° 883/2004, seul le droit d'un unique État membre – l'Allemagne – s'applique au demandeur.

Par lettre du 6 juin 2025, la VŠZP a officiellement reconnu que l'assurance maladie publique en RS avait pris fin le 30 août 2016 et que la créance issue de l'état des arriérés n° 2427017713 avait été annulée à 0,00 EUR. Malgré cela, l'exécution a été menée et le compte du demandeur a été bloqué : IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308. La VŠZP maintient les frais de 10 EUR.

Le 26 février 2025, l'huissière m'a prélevé indûment 44,58 € et la banque des frais de -8 €. Le 10 juin 2025, l'huissière a prélevé 41,68 € et la banque des frais de -8 €, causant un préjudice patrimonial supplémentaire.

À ce jour, au 10 juillet 2025, l'huissière n'a, même après ma mise en demeure, pas libéré mon compte ni restitué les fonds prélevés !

II. Appréciation juridique

En vertu de la loi n° 514/2003 Rec. relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l'exercice de la puissance publique, l'État et ses organes répondent des dommages causés par une décision illégale ou par une procédure administrative incorrecte. En l'espèce, il y a eu :

- l'enregistrement erroné du demandeur comme auto-payeur,
- l'émission d'un état des arriérés illégal,
- une demande d'exécution injustifiée,
- la mise en œuvre de l'exécution, qui a porté atteinte aux droits patrimoniaux du demandeur.

Il en est résulté une atteinte aux droits, une restriction de la disposition du compte, du stress, ainsi qu'une atteinte à la dignité et à la sécurité économique du demandeur.

1. L'obligation de communiquer incombe à l'institution publique

En vertu de la loi n° 71/1967 Rec. relative à la procédure administrative (code de procédure administrative) et de la loi n° 580/2004 Rec. relative à l'assurance maladie :

- l'organe administratif (VšZP) est tenu d'établir les faits de l'affaire et d'assurer la notification,
- si elle ne peut pas notifier, elle ne peut tirer aucune conséquence à l'encontre du destinataire.

3. L'état des arriérés a été émis sans que j'aie eu la possibilité de me défendre

- Cela est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (droit à un procès équitable),
- ainsi qu'au principe audiatur et altera pars (« que l'autre partie soit également entendue »).

« L'ensemble du processus – de l'enregistrement erroné, en passant par l'absence de notification, jusqu'à l'exécution – s'est déroulé à mon sujet, à mon insu et sans ma participation. Un tel exercice de la puissance publique est répréhensible et incompatible avec les principes de l'État de droit. En conséquence, j'ai été privé du droit de défense, ce qui a constitué une atteinte grave à mes droits fondamentaux. »

Ce principe trouve appui :

À l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE → droit à un recours effectif et à un procès équitable

À l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme → droit d'être dûment informé et entendu

Et en droit slovaque :

- § 3 du code de procédure administrative – obligation d'agir en coopération avec la partie,
- § 17a de la loi n° 580/2004 Rec. – la possibilité de former des objections contre l'état des arriérés, dont je n'ai pas été informé – ce qui signifie que j'ai été privé du droit de défense.

III. Moyens de preuve :

- Lettre de la VšZP du 6 juin 2025 relative à l'annulation de la créance (pièce n° 1)
- Prise de position de la VšZP du 16 juin 2025 sur le maintien de 10 EUR de frais (pièce n° 2)
- Attestation d'assurance en Allemagne depuis 2016 (remplacée par une déclaration sur l'honneur et un justificatif de domicile – Meldezettel)
- Copie numérisée du compte bloqué (pièce n° 3)

- Déclaration sur l'honneur du demandeur concernant l'atteinte et le préjudice (pièce n° 4)

IV. Demande (Petitum) :

Le demandeur conclut à ce que le tribunal rende le jugement suivant :

1. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. est tenue de payer au demandeur la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de retard à compter du jour de la signification de l'action jusqu'au paiement.
2. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. est tenue de rembourser au demandeur les dépens dans un délai de 3 jours à compter du caractère définitif du jugement.



Avec ma haute considération
À Kumhausen, le 10.07.2025

Peter Ferenc

[Document signé par QES]

Requérant :

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne
date de naissance : 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Objet : DEMANDE D'EXONÉRATION DES FRAIS DE JUSTICE au titre du § 138, al. 1, du code de procédure civile contentieuse (CSP)

I. Motifs de la demande

Par la présente, je demande l'exonération totale des frais de justice dans la procédure en réparation du préjudice contre la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., que j'introduis en raison de la procédure illégale d'émission et de mise en œuvre de l'état des arriérés et de l'exécution qui a suivi.

Je suis une personne physique qui se trouve depuis longtemps dans une détresse sociale et financière. Depuis 2016, je vis de manière permanente en République fédérale d'Allemagne, où je suis actuellement sans revenu, sans patrimoine et en état d'insolvabilité personnelle. J'ai déposé auprès d'un tribunal allemand une demande d'insolvabilité en tant que personne physique – non-entrepreneur. La procédure est actuellement en cours.

Je ne suis pas en mesure d'acquitter les frais de justice ni les autres dépens sans mettre en péril ma propre existence. En même temps, l'introduction de l'action est fondée et repose sur les déclarations écrites de la VŠZP elle-même, qui a reconnu qu'aucune créance n'existe à mon encontre.

Je joins également une déclaration sur l'honneur relative à ma situation patrimoniale et à la demande d'insolvabilité déposée en Allemagne.

« J'ai déposé la demande d'insolvabilité en tant que personne physique en Allemagne, mais le tribunal l'a, par erreur, traitée comme relevant d'une activité professionnelle. Je prépare actuellement une nouvelle demande en tant que non-entrepreneur (Privatinsolvenz), ce qui correspond à ma situation réelle – je suis sans revenu, sans activité et sans patrimoine. »

II. Demande

Je conclus à ce que le tribunal, en vertu du § 138, al. 1, CSP, décide de m'exonérer intégralement du paiement des frais de justice dans la procédure contre la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'honneur relative à la situation patrimoniale

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

Je déclare sur l'honneur que :

1. Depuis 2016, je vis de manière permanente en République fédérale d'Allemagne.
2. Je suis actuellement sans aucun revenu régulier.
3. Je ne perçois aucune prestation sociale, allocation de soutien ni assurance maladie.
4. Je ne possède aucun bien sur le territoire de la République slovaque ni à l'étranger, y compris biens immobiliers, véhicules, comptes et autres actifs.
5. Je suis en état d'insolvabilité personnelle et j'ai déposé auprès du tribunal compétent en Allemagne une demande d'insolvabilité en tant que personne physique (non-entrepreneur). La procédure est actuellement en cours d'examen.
6. Tous mes frais de subsistance courants sont couverts uniquement par les contributions de proches, et non par un emploi ou une activité.

Je fais cette déclaration librement, en connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de la véracité des données indiquées, que je suis prêt à justifier de manière crédible à tout moment.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'état de la procédure d'insolvabilité en Allemagne

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

je déclare ce qui suit :

Je suis une personne physique sans revenu ni patrimoine, qui se trouve dans une détresse financière personnelle.

J'ai déposé auprès du tribunal compétent en Allemagne une demande d'insolvabilité qui a toutefois été incorrectement classée comme « professionnelle ». Je prépare actuellement une nouvelle demande d'insolvabilité en tant que simple personne physique (Privatinsolvenz), conformément à la situation réelle, car je n'exerce aucune activité professionnelle et n'ai jamais opéré comme travailleur indépendant en Allemagne.

Après le dépôt de la nouvelle demande, je présenterai au tribunal slovaque une attestation d'admission à la procédure d'insolvabilité.

Je fais cette déclaration dans le cadre des pièces justificatives de la demande d'exonération des frais de justice.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'honneur relative à l'atteinte et au préjudice

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

Je déclare sur l'honneur que :

À la suite du comportement injustifié de la Všeobecná zdravotná poistovňa, a. s. (VšZP), qui a émis à mon encontre l'état des arriérés n° 2427017713, j'ai été soumis à la procédure d'exécution n° 156EX 171/25, dans laquelle mon compte bancaire a été bloqué.

Cette exécution s'est déroulée sans que je sois préalablement informé, averti ou dûment instruit de la possibilité de me défendre. Aucune décision ne m'a été notifiée, la dette déclarée n'a jamais existé et la créance a été fabriquée puis annulée par la VšZP en totalité.

Néanmoins, des liquidités m'ont été retenues par voie d'exécution et l'accès au compte m'a été refusé, ce qui m'a causé :

- un état d'insécurité existentielle,
- un stress considérable, une détérioration de la santé et une tension psychique,
- une atteinte à ma dignité de citoyen de l'UE qui n'a commis aucune faute.

Je suis convaincu que cette atteinte était contraire aux principes de l'État de droit et aux bonnes mœurs et constituait un abus de pouvoir par une institution publique.

Je fais cette déclaration comme pièce justificative de mon action en réparation du préjudice.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Liste des annexes à l'action :

1. Demande d'exonération des frais de justice au titre du § 138 CSP,
2. Déclaration sur l'honneur relative à la situation patrimoniale,
3. Brève déclaration sur l'état de la procédure en Allemagne (la nouvelle demande est en préparation et concerne une simple personne physique).
4. Déclaration sur l'honneur relative à l'atteinte et au préjudice.